

1502073-64.2020.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2129591/2020 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 7463331 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA,
1680/20/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2129591 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DANIEL PEREIRA DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502073-64.2020.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502073-64.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2129591/2020 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 7463331 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA,
1680/20/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2129591 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei nº. 11.343/06, em razão dos fatos narrados na denúncia.

O acusado foi devidamente notificado (fls. 242), tendo apresentado defesa escrita a fls. 228/231 e documentos de fls. 232/237.

Após, a denúncia foi recebida, em 29 de novembro de 2021, às fls. 243/244.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas

testemunhas arroladas pela acusação, três de defesa e, após, o réu foi interrogado (fls. 278).

Encerrada a instrução, o Ministério Público se manifestou oralmente e requereu a improcedência da ação, com base na insuficiência de provas.

A Defesa, por sua vez, se manifestou às fls. 283/301, requerendo a absolvição do acusado, com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, se manifestou em relação à dosimetria da pena em caso de condenação.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Apesar da comprovação da materialidade delitiva, verifico que a autoria não restou cabalmente comprovada.

O acusado negou a prática do crime e disse que o veículo já não era mais seu, pois havia vendido no final do ano de 2019. Disse, ainda, que não perdeu a sua CNH, tendo a exibido em juízo.

A testemunha de Defesa, Marcel Ângelo Romano, por sua vez, confirmou que havia adquirido o veículo do réu, mas como ele estava com problema, ele já estava estacionado há um mês, parado. Disse que a chave do veículo estava com um mecânico e não sabe dizer ao certo o que aconteceu. O veículo foi apreendido e não foi até a Delegacia para retirá-lo de lá. Confirmou que havia comprado do réu o veículo no ano anterior.

Os policiais, por sua vez, relataram sobre o encontro do veículo, que estava estacionado, com as portas abertas. A droga estava no interior do veículo, assim como o dinheiro. Disseram ainda que encontram no interior um documento com foto, de uma pessoa que parecia ser do acusado.

Dentro deste contexto, verifica-se que as provas são frágeis para uma condenação. O veículo onde a droga foi encontrada não pertencia mais ao réu já há algum tempo, sendo certo que do auto de exibição e apreensão verifica-se que o único documento apreendido foi o CRLV do carro, de modo que não havia qualquer documento com foto do réu.

Ademais, o proprietário do veículo afirmou que o veículo estava parado e a chave com um dos mecânicos, que estava vindo para ver se conseguia consertar o carro, de modo que, ao que tudo indica, estava destrancado.

Assim, não há nenhuma prova que ligue o réu às drogas encontradas, apesar de ele constar formalmente como proprietário do veículo, pois restou comprovada a sua alienação em data anterior.

Anoto que havendo qualquer resquício de dúvidas, de rigor a aplicação do princípio *in dubio pro reo*. É o caso dos autos.

Assim, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do *in dubio pro reo*” (DJU n. 199-E, 18.10.99, p. 252).

“Desde que exista um resquício de prova possível de acarretar suspeitas, ainda que não autorize a condenação por falta de certeza quanto à autoria, a absolvição do acusado amparar-se-á no item VI do referido mandamento processual penal” (DJU 28.8.86, p. 15.034).

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, para ABSOLVÊ-LO da imputação ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 21 de março de 2022.

Simone Rodrigues Valle
Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA